

4) 매각결정 취소에 따른 공매보증금 정리 불철저

- 「압류재산 매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 매수대금을 납부 최고하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니하여 매각결정을 취소하는 경우에는
 - 공매보증금에서 체납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 체납액으로 충당하고, 남은 금액은 체납자에게 지급할 수 있게 위임관서에 인계하도록 되어 있음
- 그런데, 감사 대상기간(2016. 10. 1. ~ 2017. 9. 30.) 동안 강원 지역본부에서 매각 잔대금을 납부하지 않아 매각결정을 취소한 총 71건의 압류재산 공매보증금 처리 실태를 점검한 결과
 - 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□□□□ XXXX-XXXXX-XXX)을 매각하면서 2016. 12. 19. 낙찰자(○○○)를 결정하고 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였음에도
 - 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아 2017. 1. 9. 매각결정을 취소하였으나 입찰 시 입금된 공매보증금을 매각결정 취소일로부터 128일이 경과한 2017. 5. 17.에서야 정리¹⁾하는 등
 - △ [표 4]와 같이 총 14건, 34,048천 원의 공매보증금 중 체납처분비를 공제한 잔액 23,602천 원에 대해 매각결정 취소일로부터 짧게는 9일, 길게는 128일이 지나서야 인계한 사실이 있음

1) 위임기관에 공매(입찰)보증금 인계가 지연될 경우 체납세액에 대한 가산금 등의 증가로 불필요한 민원이 발생할 우려가 있음

[표 4] 공매보증금 지연 처리내역

(단위 : 일, 천 원)

순 번	위임 관서	관리번호	체납자	매각결정 취소일자	공매보증금 정리내역				
					정리일자	지연 일수	보증금 (이자포함)	체 납 처분비	위임기관 인계금액

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 잔대금을 납부하지 않아 매각결정을 취소하는 경우에 발생한 공매보증금에 대하여는 신속히 정리하여 체납처분비를 공제한 잔액을 위임관서에 인계하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게는 주의를 촉구하시기 바람. (주의)